



P U T U S A N

Nomor 7 / Pid.Sus. Anak / 2014 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK** ; -----
Tempat lahir : Kuta ; -----
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 18 Februari 1997 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : BADUNG; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Desember 2014 Nomor : 8/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Dps. sejak tanggal 02 DESEMBER 2014 sampai dengan tanggal 11 DESEMBER 2014 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Desember 2014 Nomor : 8/Tah.Hk/Pen.Pid/2014/PN.Dps. sejak tanggal **12 DESEMBER 2014** sampai dengan tanggal **26 DESEMBER 2014** ; -----

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan, Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **GIOVANNI MELIANUS T, SH**, Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sesetan Komp. Ruko Sesetan Agung No. A-19 Denpasar, Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 02 Desember 2014 ;

Anak didampingi oleh **I GUSTI AGUNG PUSPAWATI** Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan SUMIANI ibu Anak ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 7/ Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus.Anak/ 2014 / PN Dps tanggal 02 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar tertanggal 25 November 2014 ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan anak korban, anak saksi, saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA ANAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) buah CD warna merah muda;
- 1 (satu) buah jaket jeans

Dikembalikan kepada saksi SAKSI KORBAN

5. Menetapkan agar terdakwa **TERDAKWA ANAK** membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; --

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pemasyarakatan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin meneruskan pendidikannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA ANAK** , pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Nopember 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Penginapan Teduh Ayu tepatnya di Jalan Mahendradata Denpasar (Belakang Rumah Sakit Bali Med Denpasar), atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih berada didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tanggal 1 Nopember 2014 sekira jam 18.30 Wita, saksi SAKSI KORBAN keluar dari rumah untuk bertemu dengan teman saksi yang bernama LJ, dengan tujuan menuju ketempat perkumpulan geng yang bernama Dongky MPC (Mira Pemecutan) disebuah gedung kosong di Jl. Mahendradata Denoasar, sesampainya ditempat tersebut saksi SAKSI KORBAN bertemu dengan terdakwa dan sempat mengobrol. Saat itu terdakwa mengutarakan niatnya utuk mengajak saksi SAKSI KORBAN untuk jalan-jalan dan saksi SAKSI KORBAN menyetujuinya. Sampai di perjalanan terdakwa mempunyai ide untuk mengajak saksi SAKSI KORBAN ke sebuah penginapan selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Penginapan Teduh Ayu yang lokasinya berada di Belakang Rumah Sakit Bali Med Jl. Mahendradata Denpasar. Sesampainya di Penginapan Teduh Ayu, terdakwa kemudian menyewa kamar kepada seorang laki – laki penjaga penginapan dengan biaya sewa kamar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) terdakwa yang membayarnya. Setelah mendapat kamar, terdakwa kemudian mengajak saksi SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, terdakwa kemudian membuka pakaian saksi SAKSI KORBAN setelah sama – sama telanjang, kemudian sama – sama naik keatas kasur dan terdakwa kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina saksi SAKSI KORBAN kemudian saksi SAKSI KORBAN menggoyang-goyangkan kemaluannya naik turun tidak lama saksi SAKSI KORBAN



merasakan sakit pada kemaluannya sehingga terdakwa mengeluarkan kemaluannya sampe akhirnya mengeluarkan sperma. Setelah selesai terdakwa dan saksi korban membersihkan diri lalu memakai pakaian masing-masing ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami :-----
- Pemeriksaan luka : pada payudara kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat resapan darah berbentuk lonjong berwarna kecoklatan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;-----
- Pemeriksaan daerah kelamin :-----
 - Selaput dara : terdapat robekan pada arah jarum jam lima, enam, tujuh, tampak kemerahan dan mengeluarkan darah ;-----
 - Pemeriksaan hapusan liang senggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak diketemukan sel-sel mani ;-----
 - Pemeriksaan penyaringan kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kering hasilnya negatif ;-----

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia kurang lebih enam belas tahun ini ditemukan luka memar dari gabarannya sesuai dengan luka akibat hisapan. Diketemukan tanda persetubuhan yang baru terjadi berupa robekan selaput dara (Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : uk.01.15/iv.e.19/ver/604/2014 tanggal 4 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah);-----

- Bahwa dengan kejadian tersebut terdakwa sudah menyadari bahwa saksi korban masih dibawah umur karena umurnya masih 16 tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun dan sudah sepatutnya dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar No. 1-13-22-01-405-066-7 yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 11 Nopember 1998.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan anak korban, saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa anak korban adalah pacar Anak yang awalnya dikenalkan oleh anak saksi yang bernama LJ dan kemudian anak korban sering komunikasi lewat bbm;
 - Bahwa anak korban berkomunikasi dengan Anak hampir selama 1 (satu) bulan dan akhirnya anak korban bertemu dengan Anak pada tanggal 01 Nopember 2014 ;
 - Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Penginapan Teduh Ayu Jl. Mahendradata Denpasar;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar jam 18.30 Wita saksi yang tidak pamitan dengan orang tuanya keluar rumah kemudian menjemput saksi LJ dirumahnya di Perumahan Dalung menuju ke tempat perkumpulan Geng yang bernama Donky MPC di sebuah gedung kosong Di Jl. Mahendradata Denpasar sesampainya disana saksi sempat mengobrol-ngobrol bersama-sama dengan teman-teman saksi yang lain;
 - Bahwa kemudian datang terdakwa mendekati saksi dan saat itu terdakwa mengutarakan niatnya untuk mengajak saksi jalan-jalan;
 - Bahwa pada saat saksi diajak keluar saksi sempat menolak tidak mau keluar dan namun terdakwa tetap tetap merayu saksi dengan kata – kata, “ayo nae jalan – jalan dulu daripada diem disini “ akhirnya saksi mau diajak keluar dengan terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi diajak kepenginapan sampai di penginapan tersebut saksi sempat diam di luar kamar dan saksi tidak mau masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa menghampiri saksi, kemudian terdakwa memaksa dan mengancam saksi dengan mengatakan “kalau tidak mau masuk aku tidak akan anter pulang” akhirnya saksi bersedia diajak masuk kamar penginapan;

- Bahwa saksi tidak berani kabur dari terdakwa karena tidak mempunyai uang untuk dipakai pulang karena saksi saat itu dibonceng terdakwa dan sepeda motornya dibawa saksi LJ;
- Bahwa yang membayar sewa penginapan adalah terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menciumi saksi dan payudara saksi kemudian membuka baju saksi sehingga akhirnya telanjang kemudian kemaluan terdakwa masuk kedalam kemaluan saksi sudah sampai masuk ke dalam kemaluan saksi mengoyang – goyangkan kemaluannya naik turun selama 2 (dua) kali tidak lama kemudian saksi merasakan sakit di kemaluan saksi sehingga saksi sempat berteriak “aduh sakit” kemudian terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan kemaluan saksi mengeluarkan darah dan setelah itu saksi dan terdakwa memakai baju masing-masing ;
- Bahwa saat itu terdakwa saat itu ada mengatakan “jangan bilang siapa-siapa dan juga orang tuamu kalau kita udah dipenginapan dan bilang saja jalan-jalan” ;
- Bahwa setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke tempat teman-teman berkumpul ;
- Bahwa karena takut pulang terlalu malam sehingga saksi meminta dianter ke rumah RF oleh saksi LJ namun akhirnya saksi kembali menginap di Penginapan Teduh Ayu dan menyewa kamar bersama dengan saksi LJ dan terdakwa juga;
- Bahwa setelah dari penginapan, pagi harinya saksi dan LJ ke rumah RF dan saksi menelpon bapak saksi mengatakan saksi di rumah RF sehingga kemudian bapak saksi menjemput saksi di rumah RF
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan saksi tidak dijanjikan imbalan apapun oleh terdakwa namun hanya merayu dan membujuk saksi dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa orang tuamu ama anak-anak trus aku bakalan tanggung jawab kalo kamu kenapa-kenapa”;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa mengajak saksi pergi ke penginapan karena di suruh sama saksi LJ ;
- Bahwa sebelumnya memang antara saksi dengan saksi LJ pernah ada permasalahan cowok karena ada cowok yang naksir saksi tapi disukai LJ ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi dan perut saksi;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. **SAKSI ES** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak dari anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita saksi mengetahui anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN tidak berada dirumah dan pergi semalaman tidak pulang-pulang dan sempat mencari-cari anak saksi namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian besok paginya anak saksi menelpon saksi dan mengatakan kalau dia ada di rumah RF sehingga saksi ke rumah RF ;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak saksi, keadaan anak saksi pucat dan mengeluh kesakitan pada perutnya sehingga setelah sampai di rumah saksi meminta ibunya (istri saksi) untuk merayu anak saksi agar mau menceritakan semuanya apa yang terjadi ;
- Bahwa kemudian anak saksi bercerita kepada istri saksi bahwa pada tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita dari rumah saksi SAKSI KORBAN pergi kerumah temannya menjemput temannya yang bernama saksi LJ, setelah itu pergi keacara anak Geng Dongky di Jln. Mahendradata sampai di tempat tersebut saksi SAKSI KORBAN diajak keluar oleh terdakwa dan sampailah di sebuah penginapan di Jln. Mahendradata penginapan Teduh Ayu ;
- Bahwa menurut anak saksi, sampai di penginapan, anak saksi SAKSI KORBAN langsung diajak pergi ke kamar, sampai di dalam kamar saksi SAKSI KORBAN dipaksa dibuka bajunya sampai telanjang kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat memanggil teman-teman anak saksi SAKSI KORBAN dan baru saksi tahu terdakwa namun terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. **SAKSI RT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu dari anak korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 21.00 wita saksi mengetahui anak saksi yang bernama SAKSI KORBAN tidak berada dirumah dan pergi semalaman tidak pulang-pulang dan suami saksi sudah sempat mencari-cari anak saksi namun tidak ketemu;
- Bahwa saat itu saksi tidak berada di rumah dan anak saksi pergi tanpa pamit ;
- Bahwa kemudian besok paginya saksi mendapat informasi anak saksi berada dirumah RF sehingga suami saksi ke rumah RF ;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak saksi, suami saksi mengatakan kepada saksi untuk merayu anak saksi agar mau menceritakan semuanya apa yang terjadi;
- Bahwa kemudian anak saksi mengatakan perutnya sakit dan saksi rayu agar menceritakan apa yang terjadi ;
- Bahwa kemudian anak saksi bercerita kepada saksi bahwa pada tanggal 01 November 2014 sekitar pukul 18.30 Wita dari rumah, dengan mengendarai sepeda motor, anak saksi SAKSI KORBAN pergi kerumah temannya menjemput temannya yang bernama saksi LJ, setelah itu pergi keacara anak Geng Dongky di Jln. Mahendradata sampai di tempat tersebut saksi SAKSI KORBAN diajak keluar oleh terdakwa dan sampailah di sebuah penginapan di Jln. Mahendradata penginapan Teduh Ayu ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan LJ kakak kelas anak saksi di sekolah dan LJ sudah sering main ke rumah saksi ;
- Bahwa menurut anak saksi, sampai di penginapan, anak saksi SAKSI KORBAN langsung diajak pergi ke kamar, sampai di dalam kamar saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KORBAN dipaksa dibuka bajunya sampai telanjang kemudian terdakwa langsung memasukan kemaluannya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut suami saksi sempat memanggil teman-teman anak saksi SAKSI KORBAN termasuk terdakwa namun terdakwa hanya diam saja tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian setempat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. SAKSI LJ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2014 sekitar pukul 18.30 wita saksi dijemput oleh teman saksi SAKSI KORBAN, menggunakan sepeda motor sampai di rumah saksi sempat memberitahu saksi SAKSI KORBAN "kamu mau diajak ke penginapan dengan TERDAKWA ANAK entar kalo kamu diajak kemana – kemana jangan mau" kemudian saksi SAKSI KORBAN menjawab "ya aku gak bakalan mau diajak sama dia" setelah itu saksi dan saksi SAKSI KORBAN langsung ke Pidada mengantar teman saksi;
 - Bahwa setelah dari Pidada, saksi dan SAKSI KORBAN menuju ke Jln. Mahendradata teman kami berkumpul, sampai disana saksi bertemu dengan teman – teman yang lain, saat itu saksi mengenalkan terdakwa kepada saksi SAKSI KORBAN ;
 - Bahwa sebelumnya saksi SAKSI KORBAN sudah sering BBM dengan terdakwa akan tetapi belum pernah bertemu, baru malam itu bertemu ;
 - Bahwa setelah saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa bertemu dan mereka kenalan, selanjutnya saksi SAKSI KORBAN pamitan mau pergi dengan terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN bilang gak lama- lama kok;



- Bahwa setelah itu SAKSI KORBAN dan terdakwa pergi boncengan berdua dengan memakai sepeda motor terdakwa sedangkan sepeda motor SAKSI KORBAN saksi yang membawa ;
- Bahwa karena lama tidak kembali, saksi sempat bertanya kepada teman-teman saksi kenapa terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN perginya lama sekali;
- Bahwa kemudian kami bertemu kembali dengan terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN di daerah monang – maning sekitar 23.30 wita dan saksi bertanya “dari mana” dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN “dari puputan”;
- Bahwa kemudian saksi SAKSI KORBAN bercerita telah diajak kepinginapan oleh terdakwa dan disana saksi SAKSI KORBAN bercerita telah terjadi persetujuan;
- Bahwa karena takut dimarahi oleh orang tuanya saksi SAKSI KORBAN tidak berani pulang sehingga setelah bertemu lagi dengan terdakwa kemudian saksi, saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa menginap lagi di Penginapan Teduh Ayu;
- Bahwa yang membayar penginapan malam itu adalah saksi dan patungan dengan terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya setelah menginap di Penginapan Teduh Ayu, saksi dan SAKSI KORBAN pergi ke rumah teman saksi RF dan kemudian SAKSI KORBAN menelpon orangtuanya sehingga dijemput bapaknya di rumah RF ;
- Bahwa pengenalan antara saksi SAKSI KORBAN dan terdakwa adalah merupakan inisiatif saksi karena mengetahui terdakwa dan saksi SAKSI KORBAN tidak mempunyai pacar;
- Bahwa tidak benar terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN menginap merupakan suruhan dari saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa kalau SAKSI KORBAN sudah tidak perawan dan bisa diajak ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagian tidak benar yaitu dari keterangan saksi bahwa yang menyuruh mengajak saksi SAKSI KORBAN kepinginapan adalah saksi LJ karena

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya LJ mengatakan kepada terdakwa kalau SAKSI KORBAN sudah tidak perawan dan bisa diajak ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal korban SAKSI KORBAN melalui HP, kemudian hanya berteman dan sering BBM an ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 November 2014 ada acara Geng dan bertemu di Jln. Mahendradata sekitar pukul 20.00 wita dan disana terdakwa bertemu pertama kalinya dengan saksi SAKSI KORBAN dan dikenalkan oleh LJ;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi SAKSI KORBAN malam itu, terdakwa kemudian mengajak saksi SAKSI KORBAN jalan-jalan;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi SAKSI KORBAN ke penginapan karena suruhan dari saksi LJ yang mengatakan kalau SAKSI KORBAN sudah tidak perawan dan dibilang ajak saja ke penginapan pasti dia mau sehingga terdakwa ingin mencobanya dan mengajak SAKSI KORBAN ke penginapan ;
- Bahwa pada saat mengajak saksi SAKSI KORBAN ke Penginapan Teduh Ayu terdakwa menyewa kamar seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada memaksa saksi SAKSI KORBAN untuk masuk ke kamar penginapan tapi atas kemauan saksi SAKSI KORBAN hanya terdakwa ada mengatakan kalau tidak mau masuk nanti tidak diantar pulang sehingga SAKSI KORBAN mau masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa kemudian meminta saksi SAKSI KORBAN untuk melepas baju yang dipakainya dan saat itu saksi SAKSI KORBAN bersedia membuka bajunya namun masih menggunakan celananya sedangkan terdakwa juga membuka baju terdakwa sendiri. Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SAKSI KORBAN “mau nggak jadi pacar aku” dan dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN ”iya aku mau” selanjutnya terdakwa meminta saksi SAKSI KORBAN untuk membuka celananya sama – sama telanjang, kami kemudian sama – sama naik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keatas kasur dan terdakwa kemudian mencium bibir saksi SAKSI KORBAN serta meraba payudaranya;

- Bahwa setelah mencium dan meraba payudaranya saksi SAKSI KORBAN dengan posisi saksi SAKSI KORBAN berada di bawah terdakwa, terdakwa kemudian memasukkan kemaluan terdakwa kedalam vagina saksi SAKSI KORBAN kemaluan terdakwa sudah masuk ke dalam kemaluan saksi SAKSI KORBAN tidak lama didalam vagina saksi SAKSI KORBAN, saksi SAKSI KORBAN menjerit kesakitan hingga terdakwa langsung mengeluarkan kemaluan terdakwa dan bertanya kepada saksi SAKSI KORBAN “kamu masih perawan?” dan dijawab oleh saksi SAKSI KORBAN “masih”;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim dengan SAKSI KORBAN atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
 - Bahwa terdakwa mengajak SAKSI KORBAN berhubungan badan karena menurut LJ, SAKSI KORBAN sudah tidak perawan ;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan dengan SAKSI KORBAN, terdakwa sudah pernah melakukan dengan pacar terdakwa sebelumnya ;
 - Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ibu Anak adalah orangtua tunggal karena bapak Anak sudah meninggal sewaktu Anak masih kecil ;
- Bahwa sebagai orangtua dan keluarga, ibu dan kakak bersedia mengawasi Anak lebih ekstra baik dalam kegiatan belajar maupun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



dalam pergaulannya agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan akan menyekolahkan kembali anaknya ;

- Bahwa ibu dan kakak menyesali perbuatan yang telah dilakukan Anak dan atas nama orangtua dan keluarga mohon agar perbuatan anaknya / Anak dapat dimaafkan demi masa depan Anak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) baju kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
- 1 (buah) jaket jeans ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada anak korban maupun terdakwa masing-masing membenarkannya jika barang-barang tersebut adalah miliknya yang dipakai ketika kejadian itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : uk.01.15/iv.e.19/ver/604/2014 tanggal 04 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit, Sp.F.DEM. dokter pemeriksa pada Rumah sakit Umum Pusat Sanglah atas nama Noviani, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 80 x/menit, pernapasan 20 x/menit, suhu ketiak 37 derajat C, berat badan 44 kilogram, tinggi badan 153 sentimeter ;
- b. Pemeriksaan luka :
 - 1). Pada payudara kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat resapan darah berbentuk lonjong berwarna kecoklatan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- c. Pemeriksaan daerah kelamin ;
 - Selaput dara : terdapat robekan pada arah jam lima, enam, tujuh, tampak kemerahan dan mengeluarkan darah ;
 - Pemeriksaan hapusan liang sanggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak ditemukan sel-sel mani ;
 - Pemeriksaan penyaringan kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing, hasilnya negatif ;

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia kurang lebih enam belas tahun ini ditemukan luka memar dari gambarannya sesuai dengan luka akibat hisapan. Ditemukan tanda persetubuhan yang baru terjadi berupa robekan selaput dara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Anak (saksi ade charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Anak saksi, saksi-saksi dan terdakwa Anak yang dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Anak mengenal anak korban SAKSI KORBAN melalui BBM yang awalnya dikenalkan oleh anak saksi yang bernama SAKSI LJ ;
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2014 sekira pukul 18.30 Wita, anak korban keluar dari rumah untuk menjemput Anak saksi SAKSI LJ dengan tujuan menuju tempat perkumpulan anak-anak muda yang bernama Dongky MPC (Mira Pemecutan) disebuah gedung kosong di Jl.Mahendradata Denpasar ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



3. Bahwa benar ditempat tersebut anak bertemu dengan anak korban, lalu oleh anak saksi LJ, Anak diberitahu jika anak korban bisa diajak hubungan layaknya suami isteri karena Anak korban sudah tidak perawan lagi ;
4. Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak korban pergi dengan berboncengan sepeda motor, sampai diperjalanan Anak mempunyai ide untuk mengajak Anak korban SAKSI KORBAN kesebuah penginapan, selanjutnya Anak langsung menuju ke penginapan Teduh Ayu yang berlokasi dibelakang Rumah Sakit Bali Med Jl.Mahendradata Denpasar, terdakwa menyewa kamar kepada seorang laki-laki penjaga penginapan dengan uang sewa Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa setelah masuk kamar, Anak kemudian meminta Anak korban untuk membuka pakaian Anak korban SAKSI KORBAN tetapi masih memakai celananya, demikian pula Anak juga membuka bajunya sendiri, saat itu Anak mengatakan kepada Anak korban “mau gak jadi pacar aku” terus dijawab oleh Anak korban “iya aku mau” lalu Anak minta kepada Anak korban untuk membuka celananya, setelah sama-sama telanjang, keduanya naik keatas kasur, berciuman bibir, meraba-raba buah dada Anak korban dengan posisi Anak korban berada dibawah, lalu Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban, digoyang-goyangkan naik turun, tetapi Anak saksi menjerit merasa kesakitan sehingga Anak mengeluarkan alat kelaminnya sampai akhirnya keluar sperma ;
6. Bahwa setelah Anak mengetahui alat kelamin Anak korban kesakitan dan mengeluarkan darah lalu mengatakan kepada Anak korban kalau ia masih perawan dijawab oleh Anak korban “masih” ;
7. Bahwa Anak merasa menyesal ternyata Anak korban masih perawan, jadi berbeda dengan omongan anak saksi SAKSI LJ yang mengatakan jika Anak korban sudah tidak perawan lagi ;
8. Bahwa Anak tidak memaksa Anak korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi atas dasar suka sama suka ;



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, untuk itu perlu dibuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Unsur Pertama : Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam undang-undang ini adalah Subyek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Anak dimana Jaksa Penuntut Umum mengajukan Anak yang bernama TERDAKWA ANAK sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum setelah identitas tersebut dibacakan oleh Hakim benar Anak sebagai orangnya, sehingga tidak ada error in subjecto, selama persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan Hakim dengan baik sehingga Hakim menilai Anak tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki, adapun menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) dengan sengaja diartikan sebagai

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“opzetelijk plegen van een misdrijf” (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) dengan kata lain dengan sengaja melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian unsur dengan sengaja harus merupakan sebuah kesadaran sikap atau kesengajaan dari pelaku sebagai maksud untuk melakukan tindakan yang dikehendakinya dan mengetahui akan resiko atau akibat yang akan terjadi yang ditimbulkan dari tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa benarkah perbuatan Anak bersetubuh dengan Anak korban SAKSI KORBAN dilakukan dengan sengaja sebagaimana yang dimaksud pendapat-pendapat tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa kata “membujuk” diartikan sebagai perbuatan dengan merayu untuk berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan memikat hati, menipu dsb, adapun yang diartikan dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan/kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen/sub unsur ini terbukti maka untuk elemen unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan unsur kedua dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum bahwa sebelum kejadian antara Anak dengan Anak korban sudah kenal melalui HP, kemudian pada tanggal 1 Nopember 2014 Anak korban menjemput Anak saksi SAKSI LJ untuk menuju ketempat perkumpulan geng yang bernama Dongky MPC (Mira Pemecutan) disebuah gedung kosong di Jl.Mahendradata Denpasar, sesampai ditempat itu Anak korban bertemu dengan Anak dan sempat mengobrol, disitu juga ada Anak saksi SAKSI LJ dan mengatakan kepada Anak jika Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diajak untuk berhubungan suami isteri karena Anak korban sudah tidak perawan lagi ;

Menimbang, bahwa atas ceritera tersebut lalu Anak berniat mengajak Anak-korban untuk jalan-jalan dengan berboncengan sepeda motor, sesampai diperjalanan Anak mempunyai ide untuk mengajak Anak korban ke sebuah penginapan, selanjutnya Anak menuju ke Penginapan Teduh Ayu yang berlokasi di belakang Rumah Sakit Bali Med, Jl.Mahendradata Denpasar, pada mulanya Anak korban tidak mau tapi atas bujukan Anak akhirnya Anak korban mau mengikuti kemauan Anak, selanjutnya Anak membayar uang sewa kamar sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam kamar tersebut, Anak mengatakan kepada Anak korban "mau gak jadi pacar aku" lalu dijawab oleh Anak korban "mau", selanjutnya Anak minta agar Anak korban melepas bajunya tetapi masih memakai celananya, lalu keduanya berciuman bibir, meraba payudara Anak korban, terus anak melepas celananya juga celana Anak korban, terus keduanya naik kekasur dengan posisi Anak korban dibawah kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Anak korban, digerak-gerakkan naik turun, namun Anak korban menjerit kesakitan sehingga Anak menarik alat kelaminnya keluar dan mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa Anak merasa menyesal ternyata Anak korban masih perawan, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh anak saksi SAKSI LJ jika Anak korban sudah tidak perawan lagi ;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui dan menyadari jika Anak korban masih dibawah umur karena umurnya masih 16 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun, sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar No.1-3-22-01-405-o66-7 yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 11 Nopember 1998, selain itu apa yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban merupakan perbuatan yang dilarang karena keduanya belum terikat oleh perkawinan yang sah, juga bertentangan dengan norma kesusilaan maupun

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum yang berakibat Anak korban tercela nama baiknya, meskipun perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak maka anak korban mengalami:

- Pemeriksaan luka : pada payudara kiri sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan tiga belas sentimeter dibawah puncak bahu terdapat resapan darah berbentuk lonjong berwarna kecoklatan, berukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter ;
- Pemeriksaan daerah kelamin :
 - selaput dara : terdapat robekan pada arah jarum jam lima, enam, tujuh, tampak kemerahan dan mengeluarkan darah ;
- Pemeriksaan hapusan liang sanggama menggunakan mikroskop, hasilnya tidak diketemukan sel-sel mani ;
- Pemeriksaan penyaringan kehamilan menggunakan alat uji cepat dengan bahan air kencing hasilnya negatif ;

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia kurang lebih enam belas tahun ini ditemukan luka memar dari gambarannya sesuai dengan luka akibat hisapan. Diketemukan tanda persetubuhan yang baru terjadi berupa robekan selaput dara, sesuai Visum Et Repertum Nomor : uk.01.15/iv.e.19/ver/604/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F.DFM, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim ternyata tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun membenar (*rechtvaardigingsgronden*), baik yang bersifat dari dalam diri Anak sendiri (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), maupun dari luar diri Anak (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas maka dapat dikatakan kesalahan Anak telah terbukti, oleh karenanya Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahannya tersebut, dan dirinya harus dinyatakan “ *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*“, oleh karena itu berdasar Pasal 193 (1) KUHAP sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana secara adil dan proporsional sesuai dengan bobot nilai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dapat diperoleh tanggapan sebagai berikut :

- Tanggapan pihak keluarga Anak : -----

Pihak keluarga / orang tuanya sangat menyesalkan dan tidak menyangka atas perbuatan Anak dan merasa malu dengan tetangga, karena selama ini terdakwa baik-baik dan biasa-biasa saja, sehingga keluarga berharap agar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



terdakwa diberikan keringanan hukuman dan keluarga berjanji akan lebih membimbing dan mengawasi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

- **Tanggapan pihak keluarga korban** : -----

Pihak korban diwakili ayah dan ibunya menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib agar diselesaikan sesuai hukum yang berlaku sebagai efek jera bagi Anak agar tidak melakukan lagi perbuatannya kepada orang lain ;

- **Tanggapan pihak masyarakat dan Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Propinsi Bali** ;-----

Diwakili oleh **SITI SAPURAH, SH, dan G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan **ARIS TRI MINFIYANI, S.Sos** dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Propinsi Bali mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin atas kejadian yang menimpa Anak yang masih tergolong anak-anak dan karena perkaranya diproses hukum maka pihaknya meminta agar diperhatikan hak-haknya Anak masih sebagai seorang anak, sehingga harapannya agar proses hukumnya cepat selesai dan mendapat keringanan serta bimbingan supaya Anak tidak mengulangi perbuatan kembali dimasa depan dan menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua pihak tidak membuktikan adanya sifat dasar jahat dalam diri Anak dan tidak ada perbuatan jahat sebelumnya juga, akan tetapi justru semua pihak berharap dan memberikan dukungan agar perkara terdakwa dapat diselesaikan secara arif dan bijak yang bersifat membina, mendidik dan meringankan dengan tetap memberikan kesempatan agar terdakwa tetap mendapatkan perlindungan terhadap kepentingan hak-haknya sebagai seorang anak dan tetap dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikannya demi perbaikan kehidupan masa depannya dengan pengawasan secara komprehensif dan bersinergis dari semua pihak / komponen terkait termasuk keikutsertaan kearifan-kearifan tokoh masyarakat ;



Menimbang, bahwa namun demikian disisi lain perbuatan Anak menimbulkan dampak negatif bagi Anak korban meskipun perbuatan persetubuhan dilakukan atas dasar mau sama mau, tidak ada paksaan, tetapi ditengah pergaulan masyarakat Anak korban menjadi tercemar nama baiknya, dicemooh oleh masyarakat sekitar jika Anak korban sudah tidak perawan lagi sehingga menimbulkan rasa malu yang berkepanjangan baik dari Anak korban pribadi maupun keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati hal-hal tersebut maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang relatif ringan jika dibanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan anak tersebut, oleh karenanya Hakim berdasarkan keyakinan hati nurani serta penderitaan batin Anak korban dan keluarga besarnya akan menjatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap penjatuhan ancaman pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap ancaman pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak dapat menjadi contoh tidak bagi anak-anak lainnya ;
2. Perbuatan Anak telah menjadikan Anak korban trauma dan rasa malu dengan masyarakat disekitarnya dan disekolahnya ;
3. Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak korban ;
4. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat dihukum ;
2. Anak mengaku belum pernah dihukum ;
3. Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah adil dan tepat apabila Anak dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap maka cukup beralasan menurut hukum apabila Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti oleh karena telah diakui oleh Anak, saksi-saksi maupun Anak korban sebagai milik Anak korban maupun Anak, maka cukup beralasan menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak **TERDAKWA ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan** ;



3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

Dikembalikan kepada Anak ;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna biru ;
- 1 (satu) buah BH warna ungu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda ;
- 1 (satu) buah jaket jeans ;

Dikembalikan kepada anak korban SAKSI KORBAN;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS** tanggal **11 DESEMBER 2014**, oleh kami : **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **COK INTAN MERLANY DEWIE, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, dengan didampingi oleh **GIOVANNI MELIANUS.T, SH** Penasehat Hukumnya, **SUMIANI** ibu Terdakwa, **I GUSTI AGUNG PUSPAWATI** dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, **SITI SAPURAH, SH**, dan **G.A. AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE, SH** dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar dan **ARIS TRI MINFIYANI, S.Sos**, dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak pada Departemen Sosial Propinsi Bali.

Panitera Pengganti

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LIEN HERLINAWATI, S.H

INDRIA MIRYANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)